

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 스튜어드십 코드 도입을 통한 국유증권 관리 패러다임 전환
2. 소관부점 : 국유증권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유증권관리처 관리·매각팀은 「업무분장세칙」 제28조 제4호에 따라 국유 유가증권 관리·처분 업무 등을 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 팀은 국유 유가증권 관리 업무를 수행하던 중 기존의 국유증권 관리 방식(수탁-평가-매각 중심)으로는 영향력 있는 주주권 행사가 어려워 유가증권의 매각 가능성이 낮고, 배당이 저조하며, 국유증권 발행법인(이하 “물납법인”이라 한다) 부실화¹⁰⁸⁾에 따라 국고손실 문제가 지속적으로 발생함을 인식하였고

이를 극복하기 위해 2024년 1월부터 물납법인 관리 업무에 스튜어드십 코드(Stewardship Code)¹⁰⁹⁾를 도입하여 ‘증권관리’ 방식에서 ‘기업관리’

108) 물납기업 평균 부도율 약 12%

109) 기관투자자가 투자한 기업의 의사결정에 적극 참여하는 등 타인의 자산을 운용하는 수탁자로서 책임을 다하기 위하여 이행해야 할 행동지침으로 국민연금은 2018년 7월에 도입한 바 있음

방식으로 관리 패러다임을 전환하고 기존과 차별화된 주주권 행사를 추진하였다.

이에 따라, 위 팀은 [표 36]과 같이 물납법인에 상법에 따른 법조치를 취하는 등 주주로서의 권한을 적극 행사하였는데

[표 36] 스튜어드십 코드 도입을 통한 주주권 행사 방법

구 분	법적 근거	주주권 행사 내용
회계장부열람권	「상법」 제466조	발행주식의 3/100 이상을 소유한 주주는 이유를 붙인 서면으로 회계의 장부, 서류 열람 또는 등사 청구 가능
주주대표소송	「상법」 제403조	발행주식의 1/100 이상을 소유한 주주는 회사에 대하여 이사의 책임을 추궁할 수 있는 소제기 가능
서면의결권	「상법」 제368조의3	회사의 정관에 정한 경우 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의한 의결권 행사
의결권 행사 제한 (보수가결권)	「상법」 제368조 제3항	총회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사할 수 없음 ※ 대표이사 등 주주인 임원 보수 안건과 관련하여 임원 본인은 주주총회에서 의결권 행사 불가
주식매수청구권	「상법」 제374조의2	영업양도 등 주요 결의에 반대하는 주주는 요건 충족 시 회사에 본인이 소유하고 있는 주식매수 청구 가능
자본감소 제외 의견서 제출	「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제205조	기업회생 시 국가의 책임 없음을 이유로 자본감소 제외 요청 의견서 제출

물납법인 ◆◆◆◆(주)¹¹⁰⁾의 경우 2023년 가결산 재무재표상 부채 (116억원 → 212억원) 및 당기순손실(9억원 이익 → △149억원 손실)이 전년 대비 급증하여 완전자본잠식 상태로 전환된 사실이 확인되어 2024. 3. 29. 정기주주총회에 참석하였으며

110) ☉☉지역 토목, 건축공사업체로 국가가 발행주식의 6.5%를 보유하고 있음

외부 회계법인에서 계속기업 존속 의문 등을 사유로 감사의견을 거절하고, 주주총회에서 사내이사 김○○가 대표이사가 원인 없이 가지급금을 수령하고 상각처리 하였다고 주장한 내용 등을 근거로 2024. 4. 1. 상법상 회계장부열람권을 행사하여 자금 입출금 현황, 법인카드 사용 명세서, 대손상각 및 잡손실 명세서 등을 회사에 요청하였고

회계장부 열람 결과 대표이사에 대한 단기대여금이 연중 약 89억원 증가하였으나 회수는 약 12억원에 불과하였고, 연말에 대표이사 단기 대여금의 대손으로 약 83억 등을 설정한 사실이 확인되어 2024. 4. 8. 대손 회계처리 사유의 소명을 요청하였다.

그러나 ◆◆◆◆(주)는 가지급금 회계처리에 대해 소명하지 않았으며, 대표이사와 사돈관계에 있는 김◇◇에게 허위로 컨설팅 자문료 9억원을 지급하고, 법인카드로 1.5억원을 사적으로 사용하는 등 대표이사의 부정 행위가 사내이사 김○○의 진술을 통해 추가 확인되었고

「상법」 제394조에 따라 2024. 5. 7. 감사 정☆☆에게 회사를 대표하여 대표이사에게 소를 제기할 것을 요청하였으나 이에 응하지 않아 국가 소송을 지휘하는 검찰청에 2024. 7. 10. 주주 대표소송 제소 승인을 요청 하는 등 적극적으로 주주권을 행사하였다.

또한, 위 팀은 물납법인 정기 주주총회의 약 80%가 3월 말에 집중 되어 있어 일정 중복 등을 사유로 불참하는 경우가 많으나¹¹¹⁾, 정관상 서면에 의한 의결권(이하 “서면의결권” 이라 한다) 행사가 가능한 법인은 27개에 그치고 있음을 확인하고

111) 5년 평균 의결권 행사율(의결권 행사 법인 / 주주총회 개최 법인) = 25%

효율적인 의결권 행사를 위해 2024년 7월에 서면의결권 규정 보유 법인 및 휴면법인 등을 제외한 총 144개 법인을 대상으로 정관에 서면 의결 규정을 삽입하여 개정하도록 요청하였으며

이에 따라, 2024. 8. 23. 임시주주총회를 통해 물납법인 (주)♠♠♠♠♠♠의 정관에 서면의결권을 추가하기로 결정하는 등 감사일 현재 12개 법인의 정관 개정 의사를 확인하여 개정 절차를 진행하고 있다.

한편, 위 팀은 국가가 보유한 지분율 및 물납법인 임원진의 지분율을 비교 분석한 후 특별이해관계인을 제외하고 국가 지분이 50% 이상에 해당되는 물납법인에 대해 공사가 주주총회에서 임원 보수 안전에 의결권을 행사하여 결정할 수 있는 권리(이하 “보수가결권”이라 한다)를 적극 활용하여

보수가결권 보유 법인이 배당에 소극적인 경우 공사가 주주총회에서 임원 보수 안전에 반대표를 행사하여 부결시킬 수 있음을 인지시키고, 공사에서 2024. 2. 7. 미리 작성한 배당요구액 산정표¹¹²⁾를 기준으로 배당 실시 또는 증액, 국가 차등배당을 요구하는 등 개별 협의하였으며

그 결과, [표 37]과 같이 보수가결권 보유 법인에 대해 보수가결권이 없는 법인에 비해 두 배 이상의 배당실시율을 기록하고 공사 최소배당 요구액 수준의 배당금액을 수령하였으며, 전년 동기(12.9억원) 대비 전체 배당수입(20.7억원)이 160% 증가¹¹³⁾하는 성과를 달성하였다.

112) 최근 3개년 당기순이익, 업종별 배당성향, 전기 배당실적, 취득가액, 시중은행 예금 금리 등을 종합적으로 고려하여 산정

113) (주)◆◆◆◆ 배당금액을 제외한 수치(2023년 배당 없음 ⇒ 2024년 34.1억원)

[표 37] 보수가결권 유무에 따른 2024년 물납법인 배당 현황*

구 분	법인수 (A)	배당실시 (B)	배당실시율 (B/A)	배당 금액(C)	공사 최소배당 요구액(D)	C/D
-----	------------	-------------	----------------	-------------	-------------------	-----

“기재 생략”

* 2024년 정기주주총회를 개최한 12월 결산법인 기준이며, (주)◆◆◆◆는 배당금액(34.1억원)이 나머지 법인 전체의 배당금액 합계(20.7억원)보다 큰 예외 사례이므로 제외함

다. 실적 또는 성과

본건은 국유증권 관리 업무를 기존의 “증권관리” 방식에서 “기업 관리” 방식으로 전환하여 주주권을 강화하고 적극 행사한 사례로, 이를 통해 의결권 행사 방법을 효율화하는 한편, 물납법인 부실화 등에 따른 국고손실 가능성을 예방하고 배당금을 확대하는 등 국가 재정수입 증대에 적극 기여하였다.

4. 조치할 사항

국유증권관리처장은 국유증권 발행법인 관리 업무에 스튜어드십 코드를 도입하여 증권관리 방식에서 기업관리 방식으로 관리 패러다임을 전환함으로써 국고손실 가능성을 낮추고 국가 재정수입 증대에 기여한 관리·매각팀을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.
(통보)